

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 2 rabia II 1425 – 21 mai 2004

147^{ème} année

N° 41

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Nomination d'un sous-directeur..... 1316

Premier Ministère

Décret n° 2004-1084 du 17 mai 2004, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie du 14 août 2003 relative à l'émission d'un emprunt pour le compte de l'Etat..... 1316

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Décret n° 2004-1085 du 17 mai 2004, portant dissolution d'un établissement public relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme..... 1316

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-1086 du 17 mai 2004, portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de l'emploi (le travail) entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne..... 1317

Décret n° 2004-1087 du 17 mai 2004, portant ratification du programme exécutif de coopération dans le domaine de la santé pour la période 2004-2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran..... 1317

Nomination d'un chef de division..... 1317

Ministère de la Défense Nationale

Maintien en activité dans le secteur public..... 1317

Ministère des Finances

Décret n° 2004-1090 du 17 mai 2004, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation relatif au soutien de la compétitivité de l'industrie locale..... 1317

Décret n° 2004-1091 du 13 mai 2004 , portant suspension ou réduction des droits de douane, réduction du droit de consommation ou suspension ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains matières premières, équipements et autres produits.....	1321
Décret n° 2004-1092 du 13 mai 2004 , accordant à la société tunisienne d'électricité et du gaz, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.....	1336
Décrets du n° 2004-1093 au n° 2004-1100 du 13 mai 2004 , accordant des terrains au dinar symbolique pour la réalisation de foyers universitaires privés.....	1338
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2004-1101 du 17 mai 2004 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine (délégations de Djedliane et Feriana).....	1343
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2004-1102 du 13 mai 2004 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous.....	1344
Maintien en activité dans le secteur public.....	1344
Arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 14 mai 2004, portant homologation de plans de réaménagement foncier de certains périmètres publics irrigués dans certaines délégations aux gouvernorats de Béja, Jendouba, Mahdia, Le Kef, Kasserine et Sfax.....	1344
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Décrets du n° 2004-1104 au n° 2004-1106 du 13 mai 2004 , portant approbation des conventions relatives aux permis de recherche d'hydrocarbures dits permis "Nord des Chotts", permis "Jenein Sud" et permis "Ksar Hadada" et leurs annexes...	1348
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire du 14 mai 2004, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire.....	1349
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire du 14 mai 2004, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire.....	1350
Ministère du Commerce	
Décret n° 2004-1107 du 17 mai 2004 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	1350
Décret n° 2004-1108 du 17 mai 2004 , modifiant le décret n° 93-1886 du 13 septembre 1993, portant composition et modalités de fonctionnement du conseil national de protection du consommateur.....	1352
Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs	
Nomination d'un chef de service.....	1353
Ministère des Sports	
Nomination d'un commissaire régional des sports.....	1353
Ministère de la Santé Publique	
Nomination du directeur du centre national de radio-protection.....	1353
Nomination de chefs de services hospitalo-universitaires.....	1353
Nomination de chefs de services hospitalo-sanitaires.....	1353
Maintien en activité dans le secteur public.....	1354

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Maintien en activité dans le secteur public.....	1354
Attribution du prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 2003.....	1354
Attribution du prix du progrès social au titre de l'année 2003.....	1354
Attribution du prix des commissions consultatives d'entreprises et des délégations du personnel au titre de l'année 2003.....	1355

Ministère de l'Education et de la Formation

Maintien en activité dans le secteur public.....	1355
--	------

**Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique
et de la Technologie**

Nomination du directeur de l'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises.....	1355
Nomination du directeur de l'école polytechnique de Tunisie.....	1355
Nomination d'un chef de service.....	1355
Nomination d'un directeur de bibliothèque.....	1355
Nomination d'un maître de conférence.....	1355
Maintien en activité dans le secteur public.....	1355

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATION

Par décret n° 2004-1083 du 14 mai 2004.

Monsieur Boulbeba Hedhili, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires financières et des travaux d'impression à la direction des affaires administratives et financières à la chambre des députés.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2004-1084 du 17 mai 2004, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie du 14 août 2003 relative à l'émission d'un emprunt pour le compte de l'Etat.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 88-119 du 3 novembre 1988,

Vu la loi n° 2003-71 du 11 novembre 2003, portant approbation d'un échange de lettres du 6 juin 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, relatif à l'octroi d'un crédit pour l'importation de produits agricoles français,

Vu l'avis du ministre des finances,

Sur proposition du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie du 14 août 2003, annexée au présent décret, décidant la conclusion par la Banque Centrale de Tunisie, pour le compte de l'Etat, de l'avenant n° 6 à la convention d'ouverture de crédit conclue, le 4 février 1998, avec un groupe de banques, portant sur l'ajout d'un financement complémentaire de quarante trois millions (43.000.000) d'euros au montant du crédit conclu le 4 février 1998.

Art. 2. - Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Décret n° 2004-1085 du 17 mai 2004, portant dissolution d'un établissement public relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976, portant loi de finances pour la gestion 1977 et notamment son article 64,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et notamment son article 83,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 79-1039 du 31 décembre 1979, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du conseil constitutionnel,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est dissout, l'établissement public dénommé "Prison de Sousse".

L'agent comptable dudit établissement est chargé de la liquidation de son patrimoine.

Le ministre des finances donnera les instructions relatives aux procédures de la liquidation de l'établissement dissout.

Art. 2. - Les biens et les obligations de la prison de Sousse seront transmis à la prison de Messaâdine créée par la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 susvisée.

Art. 3. - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2004-1086 du 17 mai 2004, portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de l'emploi (le travail) entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération dans le domaine de l'emploi (le travail) entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclu à Tunis le 24 février 2004.

Décète :

Article premier. - Est ratifié l'accord de coopération dans le domaine de l'emploi (le travail) entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclu à Tunis le 24 février 2004.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1087 du 17 mai 2004, portant ratification du programme exécutif de coopération dans le domaine de la santé pour la période 2004-2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine de la santé pour la période 2004-2006, conclu à Téhéran le 29 juin 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine de la santé pour la période 2004-2006, conclu à Téhéran le 29 juin 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-1088 du 18 mai 2004.

Monsieur Youssef Ajra, inspecteur du chiffre des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des visites officielles à la direction du protocole diplomatique au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-1089 du 17 mai 2004.

Monsieur Mohamed Triki, maître assistant de l'enseignement supérieur militaire, titulaire de l'identifiant unique 07442728, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er août 2004.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2004-1090 du 17 mai 2004, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation relatif au soutien de la compétitivité de l'industrie locale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 14,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - sont fixés par la liste annexée au présent décret, les articles, équipements et produits dont les composants n'ayant pas de similaires fabriqués localement, peuvent bénéficier de l'exonération des droits de douane dus à l'importation conformément aux dispositions du paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation susvisé.

Art. 2. - Le bénéfice du régime fiscal privilégié prévu par l'article premier du présent décret est subordonné au respect des conditions générales pour bénéficier des régimes fiscaux privilégiés prévues par le paragraphe 6 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation susvisé ainsi qu'au respect des conditions et procédures suivantes :

1- le dépôt d'une demande auprès du ministère de l'industrie et de l'énergie appuyée d'un programme prévisionnel de production s'étalant sur une année renouvelable et comportant les désignations et les quantités des composants à importer ainsi que les désignations et les quantités des articles, équipements et produits à fabriquer;

2- la souscription, lors de toute opération d'importation, d'un engagement de ne pas détourner les composants importés sous couvert du régime fiscal privilégié de leur destination initiale. Cet engagement est joint à la déclaration en douane de mise à la consommation.

Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé par arrêté du ministre des finances sur la base du programme prévisionnel de production prévu par l'article 2 du présent décret, visé par le ministre de l'industrie et de l'énergie. Cet arrêté demeure en vigueur jusqu'à la fin de l'année civile concernée.

Cet arrêté est renouvelable annuellement par tacite reconduction après approbation du ministre de l'industrie et de l'énergie du programme prévisionnel de production tant que ce programme n'a subi aucune modification.

Art 4. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié est soumis dans ses établissements, dépôts et autres locaux à usage professionnel aux visites des agents des douanes qui pourront y effectuer toutes les vérifications nécessaires.

Art. 5. - Le détournement des composants importés sous couvert du régime fiscal privilégié de leur destination initiale donne lieu au paiement des droits de douane dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date du détournement, et ce, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.

Art. 6. - Les ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

*Liste des articles , équipements et produits dont les
composants n'ayant pas de similaires fabriqués localement, peuvent
bénéficier de l'exonération des droits de douane*

<i>N° de position</i>	<i>Désignation des produits</i>	<i>N° de position tarifaire</i>
Ex15.16	Graisses végétales	151620910 - 151620980
Ex32.07	Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons	de 320740100 à 320740800
Ex39.03	polymères acryliques en émulsions	390390909
Ex39.05	Acétate de polyvinyle, en émulsions	390519000
	Copolymères d'acétate de vinyle, en émulsions	390529000
Ex39.06	Polymères acryliques, en émulsions	390690909
Ex39.07	Résines alkydes	390750009
Ex39.17	Tubes et tuyaux rigides en polymères de l'éthylène	de 391721100 à 391721990
	Tubes et tuyaux rigides en polymères du propylène	de 391722100 à 391722990
	Tubes et tuyaux souples	de 391731100 à 391731900
39.19	Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs en matières plastiques, même en rouleaux	de 391910110 à 391990900
Ex39.20	Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en Polymères du Propylène non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni pareillement associées à d'autres matières, sans support	de 392020210 à 392020900
	Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en Polymères du Chlorure de Vinyle, non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni pareillement associées à d'autres matières, sans support	de 392043100 à 392049900
	Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en Polycarbonates non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni pareillement associées à d'autres matières, sans support	392061000
Ex39.21	Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en résines aminiques obtenues par polymérisation de réorganisation ou de condensation même modifiées chimiquement, non alvéolaires, stratifiées, sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces	392190410
	Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en résines aminiques obtenues par polymérisation de réorganisation ou de condensation même modifiées chimiquement non alvéolaires, stratifiées, autres	392190430
Ex39.23	Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture	de 392350100 à 392350900
Ex39.26	Autres articles pour usages techniques	392690912
	Formes pour chaussures	392690994
Ex41.04	cuirs et peaux tannés de bovins, " Wet-blue "	410411101- 410411511 410411591
	cuirs et peaux tannés d'équidés, " Wet-blue "	410411901- 410419901
	cuirs et peaux entiers de bovins, " Stain "	410441191

Ex41.05	Peaux tannées d'ovins, " Wet-blue "	410510101- 410510901
Ex44.09	Bois de conifères, profilés tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale	de 440910110 à 440910900
	Bois autres que de conifères, profilés tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale	de 440920110 à 440920990
56.03	Non-tissés	de 560311100 à 560394909
Ex58.01	Tissus velours d'ameublement	580135000
59.03	Tissus imprégnés , enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique	de 590310100 à 590390990
Ex64.06	Semelles exterieures et talons, en caoutchouc	640620100
Ex68.04	Meules à tronçonner	de 680422902 à 680422909
Ex68.05	Fibre abrasive	680530800
Ex70.10	Bouteilles colorées	701090530 - 701090550
	pots non colorés	701090671
	Flacons pharmaceutiques	701090711
Ex73.08	Ponts et éléments de ponts	730810000
Ex84.02	Chaudières à vapeur	840219108 - 840219900 840220009
Ex84.13	Pompes volumétriques	de 841350100 à 841360900
Ex84.14	Compresseurs d'air	de 841480312 à 841480909
Ex84.16	Brûleurs pour l'alimentation des foyers	de 841610101 à 841620909
Ex84.17	Fours industriels ou de laboratoires, non électriques	de 841710000 à 841780800
Ex84.19	Séchoirs	de 841931000 à 841939900
Ex84.20	Calandres et laminoirs	de 842010100 à 842010900
Ex84.26	Grues de chantiers	842699901
Ex84.28	Blocs de basculement hydrauliques	842890989
Ex84.36	Machines et appareils d'aviculture	843629000
Ex84.38	Machines et appareils pour la boulangerie	de 843810101 à 843810909
Ex84.79	Epandeurs à bitume	847989982
	Silos pour le stockage des céréales	847989989
Ex84.80	Moules	de 848041000 à 848079000
Ex85.02	Groupes électrogènes	de 850212100 à 850213980
Ex85.14	Fours industriels	851430991
Ex85.16	Sèches cheveux	851631900
	Fers a repasser électriques	851640100 - 851640900
	Chauffes plats	851679100
	Résistances chauffantes	851680910 - 851680990
Ex85.35	Sectionneurs et interrupteurs pour une tension excédant 1000 volts	de 853530101 à 853530909
Ex85.39	Lampes	853921920
Ex85.43	Destructeur d'insectes	854389950

Ex85.44	Fils et câbles	854420002 - 854459101 854459202 - 854459802 854460902
Ex87.04	Camions d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n'excédant pas 20 tonnes	870422911 870422919
Ex87.13	Fauteuils roulants pour invalides	871310000 - 871390000
Ex90.18	Seringues à usage unique	901831100
	Lignes d'hémodyalise	901890300
Ex90.19	Baignoires hydromassages	901910900
Ex90.21	Sacs à urine	902190901
Ex 96.03	Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage y compris les brosses à vêtements ou à chaussures ; raclettes en caoutchouc, balais et autres articles de broserie	de 960390910 à 960390999

Décret n° 2004-1091 du 13 mai 2004, portant suspension ou réduction des droits de douane, réduction du droit de consommation ou suspension ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains matières premières, équipements et autres produits.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 8,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 6,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 104,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre des sports,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont suspendus, les droits de douane exigibles à l'importation des matières textiles sous forme brute ou non filées, des fibres textiles et des déchets de matières textiles repris à l'annexe n° 1 du présent décret.

Art. 2. - Sont réduits à 15%, les taux des droits de douane exigibles à l'importation des fils en matières textiles, repris à l'annexe n°2 du présent décret.

Art. 3. - Sont réduits à 27%, les taux des droits de douane exigibles à l'importation des tissus repris à l'annexe n°3 du présent décret.

Art. 4. - Sont réduits, les droits de douane exigibles à l'importation des produits, repris à l'annexe n° 4 du présent décret, aux taux fixés dans ce même annexe.

Art. 5. - Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des matières premières reprises à l'annexe n°5 du présent décret.

Art. 6. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les granulats en caoutchouc relevant des numéros 400270000 et 400300000 du tarif des droits de douane et utilisés exclusivement dans la composition de revêtement artificiel du sol destiné à

l'équipement des terrains de sport et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère des sports.

Art. 7. - Sont suspendus, les droits de douane dus sur les fonds de boîtes en fer blanc relevant du numéro 732690912 du tarif des droits de douane et destinés exclusivement pour l'emballage du double concentré de tomate et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie, et ce, dans la limite d'un contingent global de 20 millions de fonds.

Art. 8. - Sont réduits à 20%, les taux des droits de douane exigibles à l'importation des couches complètes pour adultes d'un tour de hanche supérieur à 50 cm et relevant des numéros 481840911 et 481840991 du tarif des droits de douane.

Le bénéfice de la réduction des droits de douane accordée dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie.

Art. 9. - Est réduit à 10%, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les cahiers scolaires numérotés sous les numéros 12,24,48 et 72 ainsi que sur les cahiers de travaux pratiques, de dessin, de récitation et de musique repris au numéro 482020000 du tarif des droits de douane et homologués par les services concernés.

Art. 10. - Sont réduits à 10%, les taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des capteurs solaires, des groupes électrogènes à énergie éolienne et des chauffe-eaux électro-solaires relevant respectivement des numéros 841919000, 850231100,850231900 et 851610191 du tarif des droits de douane.

Art. 11. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des poussettes destinées au transport des enfants qui souffrent d'une insuffisance motrice d'origine cérébrale ou autre origine et relevant du numéro 871500100 du tarif des droits de douane.

Le bénéfice de la suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée accordée dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie.

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des poussettes mentionnées dans cet article. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée dans ce cadre sous réserve de la production préalable d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'un certificat médical délivré par les médecins spécialistes.

Art. 12. - Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des huiles végétales reprises au tableau suivant, destinées à la fabrication des graisses végétales sous réserve de la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie :

Numéro de position	Numéro de position tarifaire	Désignation des produits
Ex 15.11	151110900	Huile de palme et ses fractions
	151190190	
	151190990	
Ex 15.13	151311990	Huile de coprah et ses fractions
	151319190	
	151319990	
	151321900	Huile de palmiste et ses fractions
	151329190	
	151329910	

Art. 13. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des produits chimiques destinés aux laboratoires des établissements d'enseignement et de recherche scientifique.

Le bénéfice de la suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée accordée dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de tutelle.

Art. 14. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de 4500 tonnes de graines de colza relevant des numéros 120510900 et 120590000 du tarif des droits de douane.

Le bénéfice de la suspension des droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée accordée dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie.

Art. 15. - Sont suspendus, les droits de douane dus sur la levure vivante séchée relevant du numéro 210210310 du tarif des droits de douane importée par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 400 tonnes.

Art. 16. - Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation du papier journal relevant du numéro 480100000 du tarif des droits de douane.

Art. 17. - Sont suspendus, les droits de douane et est réduit le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 10 % dus sur les enroulés métalliques destinés à la fabrication des boîtes d'emballage de la sardine, relevant du numéro 72.10 du tarif des droits de douane, et ce, dans la limite d'un contingent global de 500 tonnes.

Art. 18. - Sont réduits, le taux des droits de douane et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 10% dus sur les couvercles des boîtes d'emballage de la sardine de forme rectangulaire à ouverture facile, relevant du numéro 83.09 du tarif des droits de douane, et ce, dans la limite d'un contingent global de 10 millions de couvercles.

Art. 19. - Pour bénéficier du régime fiscal privilégié prévu par les articles 17 et 18 du présent décret, les industriels concernés doivent:

- obtenir une autorisation préalable délivrée par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie.

- souscrire un engagement, lors de chaque opération d'importation, de ne pas céder en l'état les produits et articles importés dans le cadre des articles 17 et 18, et d'acquitter le montant des droits et taxes dus sur ces produits en cas de leur cession en l'état sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession ou en cas où ils seraient détournés de leur destination privilégiée, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.

Art. 20. - Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due par les centrales laitières lors de la livraison de chacune d'elle à soi-même des bouteilles en plastique fabriquées par ses soins et utilisées pour l'emballage du lait.

Art. 21. - Sont suspendus, les droits de douane dus sur les huiles diathermiques relevant du numéro 340399100 du tarif des droits de douane.

Le bénéfice de la suspension des droits de douane accordée dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie.

Art. 22. - Sont réduits, les taux du droit de consommation dus sur les produits repris aux numéros 71.01 et 71.02 du tarif des droits de douane et destinés à être utilisés dans le secteur de l'artisanat, et ce, conformément au tableau suivant :

Numéro de position	Désignation des produits	Taux du droit de consommation (%)
Ex 71.01	Perles fines brutes ou de culture, non enfilées, ni montées ni serties, ou enfilées temporairement pour la facilité du transport	90
Ex 71.02	Diamants, même travaillés, mais non montés ni serties, autres qu'à usage industriel	90

Art. 23. - Le privilège fiscal prévu à l'article 22 ci-dessus, est accordé aux matières importées directement par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce.

La cession sur le marché local des matières importées, dans le cadre du présent décret, est subordonnée à la présentation d'une autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts compétent, sur la base d'une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire.

L'autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts doit mentionner :

- l'identification du fournisseur,

- le numéro de la carte professionnelle ou du récépissé d'immatriculation pour l'artisan ou l'entreprise artisanale,

- la désignation des matières et des quantités à acquérir.

Art. 24. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 25. - Les ministres des finances, du tourisme et de l'artisanat, du commerce, de l'industrie et de l'énergie, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Annexe n° 1***liste des matières textiles sous forme brutes, ou non filées
fibres textiles et déchets de matières textiles***

N° de position	N° N.S.H	N° de position	N° N.S.H
50.01	500100	53.02	530210 530290
50.02	500200	53.03	530310 530390
50.03	500310 500390	53.04	530410 530490
51.01	510111 510119 510121 510129 510130	53.05	530511 530519 530521 530529 530590
51.02	510211 510219 510220	55.01	550110 550120 550130 550190
51.03	510310 510320 510330	55.02	550200
51.04	510400	55.03	550310 550320 550330 550340 550390
51.05	510510 510521 510529 510531 510539 510540	55.04	550410 550490
52.02	520210 520291 520299	55.05	550510 550520
52.03	520300	55.06	550610 550620 550630 550690
53.01	530110 530121 530129 530130	55.07	550700

Annexe n° 2

liste des fils en matières textiles

N° de position	N° N.S.H	N° de position	N° N.S.H	N° de position	N° N.S.H
50.06	500600		520613	54.06	540610
			520614		540620
51.06	510610		520615		
	510620		520621	55.08	550810
			520622		550820
51.07	510720		520623		
			520624	55.09	550911
51.08	510810		520625		550912
	510820		520631		550921
			520632		550922
51.10	511000		520633		550931
			520634		550932
52.04	520420		520635		550941
			520641		550942
52.05	520511		520642		550951
	520512		520643		550952
	520513		520644		550953
	520514		520645		550959
	520515				550961
	520521	52.07	520710		550962
	520522		520790		550969
	520523				550991
	520524	54.01	540110		550992
	520526		540120		550999
	520527				
	520528	54.02	540210	55.10	551011
	520531		540220		551012
	520532		540231		551020
	520533		540232		551030
	520534		540233		551090
	520535		540239		
	520541		540241	55.11	551110
	520542		540242		551120
	520543		540243		551130
	520544		540249		
	520546		540251		
	520547		540252		
	520548		540259		
			540261		
52.06	520611		540262		
	520612		540269		

Annexe n° 3

liste des tissus

N° de position	N° N.S.H	N° de position	N° N.S.H	N° de position	N° N.S.H	N° de position	N° N.S.H
51.11	511111	52.10	520931	52.12	521152	54.08	540810
	511119		520932		521159		540821
	511120		520939				540822
	511130		520941		521211		540823
	511190		520942		521212		540824
51.12	511211		520943	54.07	521213	55.12	540831
	511219		520949		521214		540832
	511220		520951		521215		540833
	511220		520952		521221		540834
	511230		520959		521222		
51.13	511300		521011		521223	55.13	551211
			521012		521224		551219
			521019		521225		551221
52.08	520811		521021		540710		551229
	520812		521022		540720		551291
	520813		521029		540730		551299
	520819		521031		540741		
	520821		521032		540742		551311
	520822		521039		540743		551312
	520823		521041		540744		551313
	520829		521042		540751		551319
	520831		521049		540752		551321
	520832		521051		540753		551322
	520833		521052		540754		551323
	520839		251059		540761		551329
	520841				540769		551331
	520842	52.11	521111		540771		551332
	520843		521112		540772		551333
	520849		521119		540773		551339
	520851		521121		540774		551341
	520852		521122		540781		551342
	520853		521129		540782		551343
	520859		521131		540783		551349
			521132		540784		
52.09	520911		521139		540791		
	520912		521141		540792		
	520919		521142		540793		
	520921		521143		540794		
	520922		521149				
	520929		521151				

N° de position	N° N.S.H	N° de position	N° N.S.H	N° de position	N° N.S.H
55.14	551411	58.01	551633		600330
	551412		551634		600340
	551413		551641		600390
	551419		551642	60.04	600410
	551421		551643		600490
	551422		551644	60.05	600510
	551423		551691		600521
	551429		551692		600522
	551431		551693		600523
	551432		551694		600524
	551433				600531
	551439		580110		600532
	551441		580121		600533
	551442		580122		600534
	551443		580123		600541
	551449		580124		600542
			580125		600543
			580126		600544
55.15	551511	58.02	580131	60.06	600590
	551512		580132		600610
	551513		580133		600621
	551519		580134		600622
	551521		580135		600623
	551522		580136		600624
	551529		580190		600631
	551591				600632
	551592		580211		600633
	551599		580219		600634
55.16	551611	58.03	580220		600641
	551612		580230		600642
	551613				600643
	551614	60.02	580310		600644
	551621		580390		600690
	551622	60.03	600240		
	551623		600290		
	551624				
	551631				
	551632				
			600310		
			600320		

ANNEXE N° 4
Liste des produits bénéficiant
de la réduction des droits de douane

N° de position	Nomenclature du système harmonisé	Désignation des produits	Taux %
Ex 25.23	Ex 252390	Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers") , même colorés : - Autres ciments hydrauliques : * Ciment hydraulique à prise rapide dit "PROMPT"	20
Ex 29.05	290519	Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés : - Monoalcools saturés : -- Autres	0
Ex 37.01	Ex370130	Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs : - Autres plaques et films dont la dimension d'au moins un coté excède 255 mm : * En matières autres que l'aluminum	10
Ex 39.17	391710	 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) en matière plastiques : - Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques	10
Ex 40.11	Ex 401120	Pneumatiques neufs, en caoutchouc : - Des types utilisés pour autobus ou camions : * D'un diamètre supérieur à 16 pouces et inférieur à 20 pouces * D'un diamètre supérieur à 20 pouces	22 22
	Ex 401140	- Des types utilisés pour motocycles : * D'un diamètre inférieur à 16 pouces ou supérieur à 20 pouces - Autres :	22
	Ex 401192	* Autres pneumatiques neufs à usage agricole d'un diamètre supérieur à 34 pouces	22
	Ex 401194	* Autres pneumatiques neufs des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil d'un diamètre supérieur à 24 pouces.....	22
Ex40.13	Ex401310	Chambres à air , en caoutchouc : - Des types utilisées pour les voitures de tourisme (y compris les voitures de type "break" et les voitures de course), les autobus ou camions : * D'un diamètre supérieur à 20 pouces	22
	Ex401390	- Autres : * D'un poids unitaire supérieur à 2 kg	22
Ex40.14	401410	Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci : - Préservatifs	10

N° de position	Nomenclature du système harmonisé	Désignation des produits	Taux %
Ex48.10		Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même colorés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles :	
	Ex481099	- Autres papiers et cartons : -- Autres : * Destinés à la confection d'emballages de lait ou des jus	10
Ex48.11		Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, colorés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les produits des types décrits dans les libellés des n° 48.03, 48.09 ou 48.10 :	
	Ex481190	- Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose : * Destinés à la fabrication d'emballages de lait ou des jus	10
Ex48.19		Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose ; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires :	
	Ex481920	- Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé : * Boîtes et cartonnages à couches multiples en deux ou plusieurs matières pour l'emballage du lait ou des jus	20
Ex53.07		Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03 :	
	Ex530710	- simples : * Fils de jute	10
	Ex530720	- Retors ou cablés : * Fils de jute	10
Ex53.10		Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03 :	
	Ex531010	- Ecrus : * Tissus de jute	15
	Ex531090	- Autres : * Tissus de jute	15
Ex63.05		Sacs et sachets d'emballage :	
	630510	- De jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03	22
Ex69.01		Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues :	
		* Briques réfractaires, silico-alumineuses légères d'une densité inférieure ou égale à 0,7	10
Ex69.02		Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :	
	Ex690220	- Contenant en poids plus de 50% d'alumine (AL ₂ O ₃), de silice (SiO ₂) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits : * Briques réfractaires contenant en poids plus de 85% de silice	10
	Ex690290	- Autres : * Autres contenant en poids 10% ou plus de zirconium	10
Ex69.03		Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :	

N° de position	Nomenclature du système harmonisé	Désignation des produits	Taux %
Ex69.07	690310	- Contenant en poids plus de 50% de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits	10
	Ex690320	- Contenant en poids plus de 50% d'alumine (AL2O3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO2) : * Cazettes et rouleaux (rondeaux) céramiques	10
	690390	- Autres	10
		Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique, cubes, dés et articles similaires pour mosaïque, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support :	
	Ex690790	- Autres : * Carreaux dits communément "biscuits" ou "cottoforte" de porosité supérieure à 7%	22
72.07		Demi-produits en fer ou en aciers non alliés :	
Ex82.03	720711	- Contenant en poids moins de 0,25% de carbone : -- De section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	22
	720712	-- Autres, de section transversale rectangulaire	22
	720719	-- Autres	22
	720720	- Contenant en poids 0,25% ou plus de carbone	22
		Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main :	
Ex82.04	820310	- Limes, râpes et outils similaires	27
	820320	- Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires	27
		Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques), douilles de serrage interchangeables, même avec manches :	
Ex82.05	820411	- Clés de serrage à main : -- A ouverture fixe	27
	820412	-- A ouverture variable	27
		Outils et outillages à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs, lampes à souder et similaires, étaux serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines - outils, enclumes, forges, portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédale :	
Ex83.01	820540	- Tournevis	36
	820590	- Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions ci-dessus	36
Ex83.09		Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques) en métaux communs, fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs :	
	830120	- Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles	22
Ex83.09		Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballages, en métaux communs :	
	Ex830990	- Autres : -- Autres :	

N° de position	Nomenclature du système harmonisé	Désignation des produits	Taux %
Ex85.04		* Couvertres dit "easy open" Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple) bobines de réactance et selfs :	10
	850410	- Ballasts pour lampes ou tubes à décharge	27
Ex 85.36		Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1000 volts :	
	853610	- Fusibles et coupe-circuits à fusibles	20

ANNEXE N° 5
Liste des matières premières bénéficiant
de la suspension des droits de douane

<i>N° du tarif</i>	<i>Désignation des produits</i>	<i>N° de position Tarifaire</i>
25.03	Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal :	250300100 250300900
28.23	Oxyde de titane :	282300000
Ex 32.06	Autres matières colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre autres que celles n° 32.03 , 32.04 ou 32.05 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie :	320611000 320619000
39.01	Polymères de l'éthylène, sous formes primaires :	390110100 390110900 390120100 390120900 390130000 390190101 390190109 390190201 390190209 390190901 390190909
39.02	Polymères de propylène ou d'autres oléfines sous forme primaires :	390210000 390220000 390230000 390290101 390290109 390290201 390290209 390290901 390290909
39.03	Polymères de styrène, sous formes primaires :	390311000 390319000 390320000 390330000 390390101 390390109 390390201 390390209 390390901 390390909

Ex 39.04	Polymères de chlorure de vinyle ou d'autres oléfines Halogénées, sous formes primaires à l'exclusion du polychlorure de vinyle plastifié et copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle :	390410000 390421000 390440000 390450100 390450900 390461000 390469100 390469900 390490001 390490009
Ex 39.05	Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres de vinyle sous formes primaires ; autres polymères de vinyle, sous forme primaires à l'exclusion de copolymères d'acétate de vinyle en dispersion aqueuse :	390512000 390519000 390529000 390530000 390591001 390591009 390599101 390599109 390599901 390599909
39.06	Polymères acryliques sous formes primaires :	390610000 390690101 390690109 390690201 390690209 390690301 390690309 390690401 390690409 390690501 390690509 390690601 390690609 390690901 390690909
Ex 39.07	Polyacétals, autres polyesters et résines époxydes, sous formes primaires ; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires à l'exclusion des résines alkydes :	390710000 390720110 390720210 390720290 390720910 390720990 390730000 390740000 390760200 390760800 390791100

		390791900 390799111 390799119 390799191 390799199 390799911 390799919 390799991 390799999
39.08	Polyamides sous formes primaires :	390810000 390890000
Ex 39.09	Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthanes, sous formes primaires à l'exclusion des résines uréiques ; de thiourée :	390920001 390920009 390930001 390930009 390940001 390940009 390950101 390950109 390950901 390950909
39.10	Silicones sous formes primaires :	391000001 391000009
39.11	Résines de pétrole, résines de coumarone indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires :	391110000 391190110 391190130 391190190 391190910 391190930 391190990
39.12	Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous forme primaires :	391211000 391212000 391220110 391220190 391220900 391231000 391239100 391239200 391239800 391290100 391290900
39.13	Polymères naturels (acide algénique , par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcie , dérivés chimiques du caoutchouc naturel , par exemple) , non dénommés ni compris ailleurs, sous forme primaires :	391310000

		391390100 391390200 391390300 391390800
39.14	Echangeurs d'ions à base de polymères des n° 39.01 à 39.13 sous formes primaires :	391400000
72.09	produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus :	720990100 720990900
76.01	Aluminium sous forme brute :	760110000 760120100 760120910 760120990
76.05	Fils en aluminium :	760511000 760519000 760521000 760529000
76.06	Tôles et bandes en aluminium , d'une épaisseur excédent 0,2 mm :	760611101 760611109 760611910 760611931 760611939 760611990 760612101 760612109 760612501 760612509 760612910 760612931 760612939 760612990 760691001 760691009 760692001 760692009

Décret n° 2004-1092 du 13 mai 2004, accordant à la société tunisienne d'électricité et du gaz, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 52, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, portant fixation des attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 28 avril 2003,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La société tunisienne d'électricité et du gaz bénéficie de l'exonération des droits de douane et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des équipements figurant à la liste annexée au présent décret et nécessaires à la réalisation des projets des centrales à turbines à gaz de Thyna, Goulette et Fériana et du projet de réalisation des vannes de régulation de la pression pour les postes du Gaz de Nakta, Chargui , Oum Chiah et Mornag dont le coût des équipements est estimé à 185.709.801 dinars.

Art. 2. - La société tunisienne d'électricité et du gaz s'engage par écrit à ne pas céder à titre onéreux ou gratuit ces équipements, et ce, pendant les cinq années qui suivent la date d'importation. Cet engagement est joint à la déclaration en douane de mise à la consommation.

Art. 3. - La cession des équipements importés sous couvert du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 4. - Les ministre des finances et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Annexe

Liste des équipements importés

Désignation des équipements	Valeur en dinar tunisien
Projet des Centrales à Turbines à Gaz de THYNA, GOULETTE& FERIANA	
Turbines gaz et accessoires	
Parties de turbine à gaz et accessoires(systèmes de filtration, cheminées , gaines d'échappement , capotages turbines, systèmes huile de graissage et de régulation, matériel auxiliaire pour turbine à gaz)	
Centrales de conditionnement d'air et accessoires	
Circuits gaz naturel pour alimentation turbine à gaz	
Circuits gasoil pour alimentation turbine à gaz	
Tableaux de commande spécifiques pour turbine et alternateur	
Instrumentation pour le contrôle , la mesure et la signalisation	
Alternateurs complets (149 MVA, 14 kV 3000 tours/ mn)	
Circuits de refroidissement de l'alternateur et des circuits d'excitation	
Gaines coaxiales (14 KV ,4540 A)	
Disjoncteurs enclencheurs (14 kV/ 10300 A, pouvoir de coupure 80 kA)	
Redresseurs (48 et 125 V , 50-100-160A)	
Onduleurs (125V CA / 220 VCA / 10 KVA)	
Câbles de connexion entre la turbine et ses auxiliaires	
Transformateurs de puissance complets (155 MVA 14 KV/90 KV et 14 KV /150 KV)	
Circuits complets de dépotage gasoil	
Circuits de protection incendie	
Equipements mobiles pour protection d'incendie	
Ponts roulants et portiques avec accessoires mécaniques et électriques	
Groupes électrogène de sécurité complets(4 MVA ; 6,8 KV ; 1500 tours /mn)	
Systèmes de contrôle et de supervision de la centrale	
Ecrans géants	
Total (1)	185.059.801
Projet de réalisation des vannes de régulation pour les postes du gaz de Nakta, Chargui, Oum Chiah et Mornag .	
Vannes de régulation de débit et de pression	
Total (2)	650.000
Total général (1) +(2)	185.709.801

Décret n° 2004-1093 du 13 mai 2004, accordant à Monsieur Nejib Esmail un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 5 février 2004,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est accordé à Monsieur Nejib Esmail, au dinar symbolique, une parcelle de terrain non immatriculée d'une superficie dans la limite de 3100 m2 constituant le lot n° 6 de la parcelle n° 57/21, située à Errjich à Mahdia, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Cette parcelle de terrain est consacrée exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire de capacité d'hébergement de 470 lits au minimum.

Art. 2. - Monsieur Nejib Esmail est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain et de l'exploiter comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à dix ans. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 3. - L'office des œuvres universitaires pour le Centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 4. - Monsieur Nejib Esmail est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en

vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1094 du 13 mai 2004, accordant à Monsieur Mehrez Bouaziz un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 5 février 2004,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est accordé à Monsieur Mehrez Bouaziz, au dinar symbolique, une parcelle de terrain non immatriculée d'une superficie dans la limite de 1863m2 constituant le lot n° 5 de la parcelle n° 57/21, située à Errjich à Mahdia, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Cette parcelle de terrain est consacrée exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire de capacité d'hébergement de 260 lits au minimum.

Art. 2. - Monsieur Mehrez Bouaziz est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date

d'obtention du terrain et de l'exploiter comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à dix ans. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 3. - L'office des œuvres universitaires pour le Centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 4. - Monsieur Mehrez Bouaziz est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1095 du 13 mai 2004, accordant à Monsieur Mohamed Ali Echabi un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 5 février 2004,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce,

des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est accordé à Monsieur Mohamed Ali Echabi, au dinar symbolique, une parcelle de terrain non immatriculée d'une superficie dans la limite de 3342m2 constituant le lot n° 8 de la parcelle n° 57/21, située à Errjich à Mahdia, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Cette parcelle de terrain est consacrée exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire de capacité d'hébergement de 510 lits au minimum.

Art. 2. - Monsieur Mohamed Ali Echabi est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain et de l'exploiter comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à dix ans. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 3. - L'office des œuvres universitaires pour le Centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 4. - Monsieur Mohamed Ali Echabi est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1096 du 13 mai 2004, accordant à Monsieur Saïd Ben Njima un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 5 février 2004,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est accordé à Monsieur Saïd Ben Njima, au dinar symbolique, une parcelle de terrain non immatriculée d'une superficie dans la limite de 2753m2 constituant le lot n° 2 de la parcelle n° 57/21, située à Errjich à Mahdia, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Cette parcelle de terrain est consacrée exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire de capacité d'hébergement de 410 lits au minimum.

Art. 2. - Monsieur Saïd Ben Njima est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain et de l'exploiter comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à dix ans. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 3. - L'office des œuvres universitaires pour le Centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 4. - Monsieur Saïd Ben Njima est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1097 du 13 mai 2004, accordant à Monsieur Khaled Waja un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 5 février 2004,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est accordé à Monsieur Khaled Waja, au dinar symbolique, une parcelle de terrain non immatriculée d'une superficie dans la limite de 2806m2 constituant le lot n° 1 de la parcelle n° 57/21, située à Errjich à Mahdia, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Cette parcelle de terrain est consacrée exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire de capacité d'hébergement de 420 lits au minimum.

Art. 2. - Monsieur Khaled Waja est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain et de l'exploiter comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à dix ans. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 3. - L'office des œuvres universitaires pour le Centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 4. - Monsieur Khaled Waja est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1098 du 13 mai 2004, accordant à Monsieur Taoufik Ben Saâd un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 5 février 2004,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est accordé à Monsieur Taoufik Ben Saâd, au dinar symbolique, une parcelle de terrain non immatriculée d'une superficie dans la limite de 1917m² constituant le lot n° 4 de la parcelle n° 57/21, située à Errjich à Mahdia, et ce, conformément à la réglementation

en vigueur. Cette parcelle de terrain est consacrée exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire de capacité d'hébergement de 270 lits au minimum.

Art. 2. - Monsieur Taoufik Ben Saâd est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain et de l'exploiter comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à dix ans. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 3. - L'office des œuvres universitaires pour le Centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 4. - Monsieur Taoufik Ben Saâd est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1099 du 13 mai 2004, accordant à Monsieur Nacer Fdhila un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 5 février 2004,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est accordé à Monsieur Nacer Fdhila, au dinar symbolique, une parcelle de terrain non immatriculée d'une superficie dans la limite de 2695m2 constituant le lot n° 7 de la parcelle n° 57/21, située à Errjich à Mahdia, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Cette parcelle de terrain est consacrée exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire de capacité d'hébergement de 400 lits au minimum.

Art. 2. - Monsieur Nacer Fdhila est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain et de l'exploiter comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à dix ans. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 3. - L'office des œuvres universitaires pour le Centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 4. - Monsieur Nacer Fdhila est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1100 du 13 mai 2004, accordant à la Société Elachach Entreprises un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 5 février 2004,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est accordé à la Société Elachach Entreprises, au dinar symbolique, une parcelle de terrain non immatriculée d'une superficie dans la limite de 2394m2 constituant le lot n° 3 de la parcelle n° 57/21, située à Errjich à Mahdia, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Cette parcelle de terrain est consacrée exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire de capacité d'hébergement de 350 lits au minimum.

Art. 2. - La Société Elachach Entreprises est tenue de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain et de l'exploiter comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à dix ans. Elle est tenue par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 3. - L'office des œuvres universitaires pour le Centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 4. - La Société Elachach Entreprises est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2004-1101 du 17 mai 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine (délégations de Djedliane et Feriana).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 98-1699 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 99-94 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Kasserine,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kasserine de 27 janvier, 2 et 10 février 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kasserine (délégations de Djedliane et Feriana), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Djedliane Délégation de Djedliane	1147	21332
2	Sans nom	Secteur de Djedliane Délégation de Djedliane	1461	21331
3	Sans nom	Secteur de Djedliane Délégation de Djedliane	434	21330
4	Sans nom	Secteur de Djedliane Délégation de Djedliane	406	21329
5	Sans nom	Secteur de Djedliane Délégation de Djedliane	1104	21328
6	Sans nom	Secteur de Djedliane Délégation de Djedliane	391	21350
7	Sans nom	Secteur de Bou-Chebka Délégation de Feriana	14939	21366

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1102 du 13 mai 2004, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 85-464 du 27 mars 1985, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 17 juillet 2002,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre objet du titre foncier n° 84400, classée dans les zones de sauvegarde, sise dans la région de Naâssen à la délégation de Fouchana au gouvernorat de Ben Arous, d'une superficie de 3ha 8 ares 6 ça, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'extension des unités de production de la société tunisienne de chocolat et de confiserie.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous fixées par le décret n° 85-464 du 27 mars 1985.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des

ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-1103 du 17 mai 2004.

Monsieur Mahmoud Deghaies, directeur de recherche agricole au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une troisième année, à compter du 1^{er} août 2004.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 14 mai 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Béni Sandel de la délégation de Testour, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2000-2303 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Béni Sandel,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Béni Sandel,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Béja le 13 décembre 2001.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Béni Sandel de la délégation de Testour, au gouvernorat de Béja et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au

réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 14 mai 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de H'kim 1 et 2 de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-2415 du 8 octobre 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à H'kim 1 et 2,

Vu l'arrêté du 3 décembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de H'kim 1 et 2,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Jendouba le 14 juin 2003.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de H'kim 1 et 2 de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 14 mai 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Nozha de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2732 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Nozha,

Vu l'arrêté du 16 janvier 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Nozha,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernement de Mahdia le 7 octobre 2003.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Nozha de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernement de Mahdia et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 14 mai 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Gounet de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernement de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2735 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à El Gounet,

Vu l'arrêté du 16 janvier 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Gounet,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernement de Mahdia le 7 octobre 2003.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Gounet de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernement de Mahdia et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 14 mai 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Essâafet de la délégation d'Echebba, au gouvernement de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2741 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué d'Essâafet,

Vu l'arrêté du 16 janvier 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Essâafet,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernement de Mahdia le 7 octobre 2003.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Essâafet de la délégation d'Echebba, au gouvernorat de Mahdia et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrête du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 14 mai 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sahl Abida de la délégation d'Eddehmani, au gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-1107 du 14 mai 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Sahl Abida,

Vu l'arrêté du 30 août 2002, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sahl Abida,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat du Kef le 11 avril 2003.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sahl Abida de la délégation d'Eddehmani, au gouvernorat du Kef et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 14 mai 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Jirwâla de la délégation de Sbeïtla, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-303 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Jirwâla,

Vu l'arrêté du 24 mars 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Jirwâla,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 9 janvier 2003.

Arrête :

Article premier : Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Jirwâla de la délégation de Sbeïtla, au gouvernorat de Kasserine et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de paver la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 14 mai 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Dhraâ Boulaiech de la délégation d'El Amra, au gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-1106 du 14 mai 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Dhraâ Boulaiech,

Vu l'arrêté du 30 août 2002, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Dhraâ Boulaiech,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Sfax le 3 octobre 2003.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de

Dhraâ Boulaiech de la délégation d'El Amra, au gouvernorat de Sfax et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

Décret n° 2004-1104 du 13 mai 2004, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Nord des Chotts" et ses annexes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2001-1842 du 1^{er} août 2001, portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la convention et ses annexes jointes au présent décret et signée à Tunis, le 29 décembre 2003, entre l'Etat Tunisien d'une part et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières d'autre part, relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Nord des Chotts".

Art. 2. - Le ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1105 du 13 mai 2004, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Jenein Sud" et ses annexes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2001-1842 du 1^{er} août 2001, portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la convention et ses annexes jointes au présent décret et signée à Tunis, le 10 novembre 2003, entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société "OMV AG" d'autre part, relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Jenein Sud".

Art. 2. - Le ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1106 du 13 mai 2004, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Ksar Hadada" et ses annexes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2001-1842 du 1^{er} août 2001, portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la convention et ses annexes jointes au présent décret et signée à Tunis, le 20 décembre 2003, entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés "Petroceltic Ksar Hadada Ltd", "Derwent Ressources Ltd" et "G.A.I.A srl" d'autre part, relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Ksar Hadada".

Art. 2. - Le ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire du 14 mai 2004, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire.

Le ministre de l'équipement, l'habitat et l'aménagement de territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98- 1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98- 1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire, le 3 juillet 2004 et jours suivants, un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 3 juin 2004.

Tunis, le 14 mai 2004.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire du 14 mai 2004, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractères administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant des modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire, le 3 juillet 2004 et jours suivants, un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6).

Art. 3. - la liste d'inscription des candidats sera close le 3 juin 2004.

Tunis, le 14 mai 2004.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTÈRE DU COMMERCE

Décret n° 2004-1107 du 17 mai 2004, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce,

Vu la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 91-44 du 1^{er} juillet 1991, relative à l'organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94 -38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93- 83 du 26 juillet 1993, la loi n° 95-42 du 24 avril 1995, la loi n° 99-41 du 10 mai 1999 et la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, telle que complétée par la loi n° 2000-18 du 7 février 2000,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 98-1629 du 10 août 1998, relatif à l'approbation du plan directeur des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche,

Vu le décret n° 98-1630 du 10 août 1998, portant approbation du cahier des charges fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au ministère du commerce une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du

projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche. Elle est placée sous l'autorité du ministre du commerce.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche consistent en ce qui suit :

1. identifier les conceptions effectives pour assurer les actions de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche conformément à la loi susvisée n° 94- 86 du 23 juillet 1994 et ses textes d'application,

2. identifier les critères de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, conformément à une stratégie qui détermine les priorités et le cadre chronologique des différentes actions de la mise à niveau ,par la mise en place d'un plan directeur déterminant les espaces et les parties bénéficiaires du projet ainsi que les financements nécessaires du projet,

3. mettre des programmes de formation et de sensibilisation au profit des opérateurs du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche,

4. veiller à l'exécution des différentes opérations de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche conformément à la loi susvisée n° 94-86 du 23 juillet 1994 et ses textes d'application,

5. coordonner les phases de réalisation effective du projet, en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

6. évaluer périodiquement l'avancement du projet et prendre les décisions convenables en temps opportun pour introduire les correctifs nécessaires, et d'une manière générale, assurer toutes les actions que nécessite l'avancement du projet et qui lui seront confiées par le ministre du commerce.

Art. 3. - La durée du projet est fixée à trois ans allant du 1^{er} juillet 2004 au 30 juin 2007.

La durée de la réalisation du projet se répartit à des phases comme suit :

- première phase : du 1^{er} juillet 2004 au 31 octobre 2004 : sensibiliser tous les intervenants de l'importance du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, et initier les collectivités locales à la nécessité de mettre à niveau les différentes catégories de marchés dans les meilleurs délais, et ce, par l'organisation des séminaires et des campagnes de sensibilisation au niveau régional et local,

- deuxième phase : du 1^{er} novembre 2004 au 30 avril 2005 : veiller à la mise en oeuvre des mesures suivantes :

* la finalisation du cadre réglementaire par l'élaboration des projets d'arrêtés relatifs au règlement intérieur type des marchés, au périmètre de protection des marchés à intérêt national et aux quantités minimales à réceptionner par les différents marchés,

* l'impression des carnets de factures et des carnets avec talon pour bons d'achat et la généralisation de leur utilisation sur les différents marchés,

* la généralisation de l'utilisation des instruments de pesage électronique ou à équilibre électronique ou mécanique dans tous les marchés de gros,

* l'identification de la situation actuelle des marchés de gros des produits de la pêche situés dans les ports en ce qui concerne leur surface, infrastructure et équipements existants.

- troisième phase : du 1^{er} mai 2005 au 30 avril 2006 : mettre en place un système de contrôle d'accès aux différentes catégories de marchés concernés par le projet de mise à niveau,

- quatrième phase : du 1^{er} mai 2006 au 30 juin 2007 : finaliser les opérations de mise à niveau des différentes catégories de marchés.

Art. 4. - L'évaluation des résultats du projet s'effectue en fonction de la réalisation des actions rentrant dans le cadre du projet, des efforts enregistrés pour surmonter les difficultés rencontrées ainsi qu'en fonction de l'intérêt accordé à ce projet par les parties concernées.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche est dirigée par un cadre supérieur avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé, au sein du ministère du commerce, une commission présidée par le ministre du commerce ou son représentant chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre du commerce.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction du commerce intérieur assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre du commerce soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres du commerce et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1108 du 17 mai 2004, modifiant le décret n° 93-1886 du 13 septembre 1993, portant composition et modalités de fonctionnement du conseil national de protection du consommateur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce,

Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 4 octobre 1956,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment son article 15,

Vu le décret n° 93-1886 du 13 septembre 1993, portant composition et modalités de fonctionnement du conseil national de protection du consommateur,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 2, du premier paragraphe de l'article 3, de l'article 4, du deuxième paragraphe de l'article 6, de l'article 7 et du deuxième paragraphe de l'article 8 du décret n° 93-1886 du 13 septembre 1993, portant composition et modalités de fonctionnement du conseil national de protection du consommateur et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau). - Le conseil national de protection du consommateur est présidé par le ministre chargé du commerce et comprend les membres ci-après désignés :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère des affaires sociales et de la solidarité,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- un représentant du ministère des technologies de la communication et du transport,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme,
- un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie,
- un représentant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,

- un représentant du ministère de la santé publique,

- un représentant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

- trois représentants de l'union générale tunisienne du travail,

- trois représentants de l'union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat,

- deux représentants de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,

- cinq représentants de l'organisation de défense du consommateur,

- un représentant de l'union nationale de la femme,

- un représentant de l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille,

- un représentant de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

- un représentant de l'institut Pasteur,

- un représentant de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits,

- un représentant de l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire,

- un représentant du laboratoire central d'analyses et d'essais.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence en la matière pour assister aux réunions du conseil.

Article 3. - premier paragraphe (nouveau). - Les avis du conseil prévus par l'article 15 de la loi n° 92-117 susvisée peuvent, à la diligence du ministre du commerce, être publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article 4. (nouveau). - Les membres du conseil sont nommés pour une durée de 3 ans par arrêté du ministre chargé du commerce sur proposition des ministres, organismes et organisations intéressés.

Article 6. paragraphe 2 (nouveau). - Il peut se réunir en formation restreinte, soit à la diligence du ministre chargé du commerce, soit à la demande du tiers au moins de ses membres, pour débattre un problème particulier.

Article 7. (nouveau). - Sur proposition du conseil, le ministre chargé du commerce peut décider la création, auprès du conseil, de comités techniques sectoriels chargés, chacun dans son domaine, de le conseiller sur les questions relatives à la protection du consommateur.

Article 8. paragraphe 2 (nouveau). - Le secrétariat du conseil national de protection du consommateur est assuré par la direction de la qualité et de la protection du consommateur du ministère du commerce.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA CULTURE,
DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS**

NOMINATION

Par décret n° 2004-1109 du 14 mai 2004.

Monsieur Ali Marmouri, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service de l'action culturelle au commissariat régional à la culture, à la jeunesse et aux loisirs au gouvernement de Tataouine.

MINISTERE DES SPORTS

NOMINATION

Par décret n° 2004-1110 du 14 mai 2004.

Monsieur Tahar Laâjimi, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1^{er} degré, est chargé des fonctions de commissaire régional des sports de Sousse au ministère des sports.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 93-1129 du 10 mai 1993 et du décret n° 2003-2223 du 27 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1111 du 17 mai 2004.

Le docteur Hammou Azza, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de directeur du centre national de radio-protection.

Par décret n° 2004-1112 du 17 mai 2004.

Le docteur Ben Salah Nabil, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital la Rabta (service des urgences).

Par décret n° 2004-1113 du 17 mai 2004.

Le docteur Khairi Hédi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (service de gynécologie obstétrique).

Par décret n° 2004-1114 du 17 mai 2004.

Monsieur Ben Aissa Ridha, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'institut Pasteur de Tunis (service du laboratoire de contrôle des eaux et denrées alimentaires).

Par décret n° 2004-1115 du 14 mai 2004.

Madame Nouira épouse Ben Ayed Narjes, pharmacien biologiste major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'institut Hédi Raies d'ophtalmologie (service du laboratoire).

Par décret n° 2004-1116 du 14 mai 2004.

Madame Yacoub épouse Erriba Mounira, pharmacien major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital Sahloul de Sousse (service de pharmacie).

Par décret n° 2004-1117 du 14 mai 2004.

Monsieur Chaâbouni Mohamed Adel, pharmacien major de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax (service de pharmacie externe).

Par décret n° 2004-1118 du 14 mai 2004.

Monsieur Ben Hamouda Abderraouf, pharmacien major de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital Habib Bougatfa de Bizerte (service de pharmacie).

Par décret n° 2004-1119 du 14 mai 2004.

Monsieur Basti Abdellaziz, pharmacien major de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'institut Mohamed Taieb Kassab d'orthopédie (service de pharmacie).

Par décret n° 2004-1120 du 14 mai 2004.

Madame Boudhraâ épouse Khiari Nejiba, pharmacien principal de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Jerba (service de pharmacie).

Par décret n° 2004-1121 du 14 mai 2004.

Madame Ben Amara Neziha, pharmacien principal de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'institut Hédi Raies d'ophtalmologie (service de pharmacie).

Par décret n° 2004-1122 du 14 mai 2004.

Le docteur Kharroubi Ali, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Siliana (service des consultations externes et urgences).

Par décret n° 2004-1123 du 14 mai 2004.

Le docteur Jerbi Abdelaziz, médecin principal de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de Soliman (service de médecine).

Par décret n° 2004-1124 du 14 mai 2004.

Le docteur Ghandri Mohamed Habib, médecin spécialiste principal de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de Ksar Hellal (service d'ORL).

Par décret n° 2004-1125 du 14 mai 2004.

Le docteur Labbane Mohamed Mounir, médecin spécialiste principal de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Menzel Bourguiba (service de gastro-entérologie)

Par décret n° 2004-1126 du 14 mai 2004.

Le docteur Jouini Abdellatif, médecin spécialiste principal de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de Jendouba (service d'ORL).

Par décret n° 2004-1127 du 14 mai 2004.

Le docteur Masmoudi Hazem, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Gabès (service d'ORL).

Par décret n° 2004-1128 du 14 mai 2004.

Le docteur Oueslati Sonia, médecin spécialiste de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional du Kef (service d'ophtalmologie).

Par décret n° 2004-1129 du 14 mai 2004.

Le docteur Gloulou Kamel, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Jendouba (service de gastro-entérologie).

Par décret n° 2004-1130 du 14 mai 2004.

Le docteur Ammar Abdellatif, médecin spécialiste de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Médenine (service de médecine).

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-1131 du 17 mai 2004.

Monsieur Mohamed Moncef Fredj, chef de cabinet du ministre de la santé publique, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} mai 2004.

Par décret n° 2004-1132 du 17 mai 2004.

Le docteur Djenayah Mohamed Faouzi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital de pneumo-physiologie de l'Ariana, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} août 2004.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-1133 du 17 mai 2004.

Monsieur Abdelfattah Belguith, directeur à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} août 2004.

PRIX DU TRAVAILLEUR EXEMPLAIRE

Par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 14 mai 2004.

Le prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 2003 est attribué aux travailleurs salariés dans les secteurs privé et public régis par le code du travail, dont les noms figurent sur la liste annexée au présent arrêté :

- Samir El Euch, Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications (gouvernorat de l'Ariana).
- Badreddine El Kamel, Société Coopérative Ouvrière de construction et de Bâtiment à Menzel Jemil (gouvernorat de Bizerte).
- Jassem Tissaoui, Société British Gaz - Tunisie (gouvernorat de Sfax).
- Mohamed El Aïd Akka, Société Tunisie Télécommunication, district de Tozeur (gouvernorat de Tozeur).
- Fethi Magouri, Société Italo-Tunisienne d'Exploitation du Pétrole « SITEP » El Borma (gouvernorat de Tataouine).
- Ali Darragi, Agro-combinat Eramlia (gouvernorat de Siliana).
- Abdellatif Ezzayani, Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa (gouvernorat de Kasserine).
- Mohamed El Euch, Manufacture des Tabacs de Kairouan, (gouvernorat de Kairouan).
- Radhia Jebali, Société « Casquette Tunisie », (gouvernorat du Kef).
- Abdelkader Chalbi, Société Tunisienne de Tréfilage « Maklada » (gouvernorat de la Mahdia).

PRIX DU PROGRES SOCIAL

Par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 14 mai 2004.

Le prix du progrès social au titre de l'année 2003 est attribué aux entreprises indiquées sur la liste annexée au présent arrêté :

- Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (gouvernorat de Tunis).
- L'agro-combinat « Touila » (gouvernorat de Sidi Bouzid).
- Société de Construction Industrielle et Navale « SCIN » (gouvernorat de Sfax).
- Société « Olfa » à Jammel (gouvernorat de Monastir).
- Société « El Mazeraâ » (gouvernorat de Nabeul).

**PRIX DES COMMISSIONS CONSULTATIVES
D'ENTREPRISES ET DES DELEGATIONS DU
PERSONNEL**

Par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 14 mai 2004.

Le prix des commissions consultatives d'entreprises et des délégations du personnel au titre de l'année 2003 est attribué aux commissions consultatives d'entreprises figurant sur la liste annexée au présent arrêté :

- la commission consultative de la Société Tunisienne d'Industrie Automobile « STIA », (gouvernorat de Sousse).
- la commission consultative des Etablissements Slama Frères à Oued Ellil, (gouvernorat de Mannouba).
- la commission consultative de la Société des Industries Chimiques de Fluor à Ghannouch, (gouvernorat de Gabès).

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-1134 du 17 mai 2004.

Monsieur Abdelmajid Greb, inspecteur général de l'éducation, chargé des fonctions de directeur général du bureau de coordination des directions régionales de l'enseignement, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} août 2004.

Par décret n° 2004-1135 du 17 mai 2004.

Monsieur Ftouh Daoud, inspecteur général de l'éducation, chargé des fonctions de directeur de l'inspection du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire à l'inspection générale de l'éducation au ministère de l'éducation et de la formation, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} août 2004.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1136 du 17 mai 2004.

Monsieur Samir Ghazouani, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises, à compter du 3 février 2004 pour une nouvelle période.

Par décret n° 2004-1137 du 17 mai 2004.

Monsieur Mohamed Abdelmanef Ben Abdrabbou, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école polytechnique de Tunisie, à compter du 4 mars 2004.

Par décret n° 2004-1138 du 14 mai 2004.

Monsieur Ferid Laâbidi, analyste, est chargé des fonctions de chef de service des études et de la formation à la sous-direction de l'informatique à la direction de l'informatique à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2004-1139 du 14 mai 2004.

Monsieur Riadh Hadj Abdellah, bibliothécaire, est chargé des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale d'ingénieurs de Gabès.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-1140 du 14 mai 2004.

Le maître assistant dont le nom suit est nommé maître de conférence conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Ezzeddine Arfaoui	Faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba	Droit privé et sciences criminelles	12/09/2003

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-1141 du 17 mai 2004.

Monsieur Aboulkacem Alioui, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} août 2004.